

עין משפט
נר מצוה

זו א ב מיי פיו מהל'
גירושין הלכה יח סמג
עשין ג טוש"ע אה"ע סי'
קמא סעי' סא:
ג [מיי] פ"ד מהל' עדות
ה"צ טוש"ע ח"מ סי' ל
סעי' ון:

פסקי רי"ד

בטלה כולה והנך לא ידעי ואי אולי הנך וכתבי ליכתבו וליחתנא) על כשאמר לעשרה כתבי גט לאשתי כיון שלא אמר כולכם אחד כותב ובי' הוחתמים כל שנים מהם שרוצים יכולים ליכתב וליתן וכשביטל מקצת מהן לא בטל כולם והילכך אם לא ידעו ביטולו והולכים וכותבים גתותים הגט לאשה כשר הוא ולא נפיק מיניה חורבא ורשב"ג סבר עדות שבטל^א מקצתה בטלה כולה (והחתם) [והנבי] דלא ידעי אי אולי וכתבי ויהבי שרו א"א לעלמא הילכך אין מבטל אלא זה בפני זה: אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כר' בשתיקה ולית ליה לרב נחמן מה כח ב"ד יפה והאמר רב נחמן אמר

^(א) נראה דל"ל דק"ל דחסא אמר לעשרה וכו'.

לג:

מפני תקנת עגונות לא דמו אהדדי ולפירושו שמשוה אותם מה שמסתפק הש"ס הי כרבי והי כרשב"ג היינו דוקא לפי מה דמוקי פלוגמתייהו בצריכי צי עשרה למשלפה אצל למאי דמוקי פלוגמתייהו בעדות שבטלה מקצתה אין להסתפק דאי קי"ל צביטלו מבטול כרבי מו לא מצי למיפסק באומר

לעשרה לגמרי כרנן שמעון בן גמליאל דאפי' קי"ל כוותיה דבטלה כולה צמאי דקאמר שאין צביטול מועיל אפי' דיעבד לא קי"ל כוותיה ומיהו אס משמעות דאינו יכול דקאמר רשב"ג לא משמע דיעבד אלא דאתא לאפוקי מדרבי דשרי אפי' לכתחילה אחי שפיר דמסתפק אפי' לנישנא דפליגי בעדות שבטלה מקצתה ומ"מ לרשב"ג אפי' דיעבד אינו מבטול כדפירש צקונטרס מכח היאל דלעיל דקאמר א"כ מה כח צ"ד יפה: **צריכי בי עשרה למשלפה**. ואפי' אותם שנים צביטל יכולין לכתוב ותימה כיון דמדאורייתא יכול לצטל אפי' שלא צפניהם אמאי תקנו חכמים שלא יועיל ציטול לגבי אותם שנים עצמם וי"ל כיון שהוררכו לתקן שאין ציטול מועיל לגבי אחרים תקינו נמי שלא יאכל לו כח לצטל בזה הגט כלל: **אמר רב יוסף ניהוי אנן**. אע"ג דרצ יוסף אית ליה הכא צביטלו אינו מבטול קאמר רב יוסף צפ"ק דקידושין (דף יב:) דרצ מנגיד אמאן דמצטל גיטא אע"ג דאינו מבטול דמ"מ הרי מוציא לעו על הגט^א כי היכי דמנגיד אמאן דמקדש צשוקא א"ז צביטל אע"ג דליכא איסורא: **והוזר רבי ועשה ברשב"ג**. וא"ת מנא ליה משום דחזר צו התם דחזר צו נמי ממאי דאמר ציטלו מבטול דלמא היאל דשום הדיינים דמי טפי לצביטל שלא צצ"ד דהתם מודה רבי דאינו מבטול דאמר^י מה כח צ"ד יפה^ב כדפרישית לעיל וי"ל דרצ יוסף מדמה להו משום דלא איפלגו רבי ורשב"ג אלא צהני תרי מילי צמה כח צ"ד יפה צשום הדיינין ובציטול הגט צצ"ד ולכך מדמה להו אהדדי ומסתמא כשחזר מזה חזר נמי מזה:

ליבדרין איבדורי. אפי' למאן דמוקי פלוגמתייהו בעדות שבטלה מקצתה דייק שפיר דצהא קי"ל כרבי דלדידיה ליכא למימר דלצדורי איצדור דכיון שיכול לצטל זה שלא צפני זה לא יועיל פיזור דיעבד כל אחד שימנא צפני עצמו עד שיצטל כולן אצל לרשב"ג דאין יכול לצטל זה שלא צפני זה אין צביטולו כלום אפי' מצטל כולם כל אחד צפני עצמו אע"ג דהשתא ליכא למיחש דלמא אולי הנך דלא ידעי וכתבי ויהבי לה לא הוי ציטול עד שיצטל כולם יחד זה צפני זה: יתומין

שבטלה מקצתה בטלה כולה ואי אזיל האי דלא ידע צביטולא ויהיז לה שפיר קיהיז לה: **שפיר**. איכא למימר אמר לזה צפני עצמו שאין זה עדות שיצטרכו לראות או לשמוע העדות תחילה כאחד: **אלא אי אמרם עדי חסימה**. הא עדות גמורה צעינן ומי מצטרפי כי אמר לזה צפני עצמו ולזה צפני עצמו: **עד שיראו שניהם כאחד**. את העדות: **כר' יוסע** בן קרחה. דפליג עלה צפרק שני דכתובות (דף כו:) ובסנהדרין (דף ל.)^א ואמר אפי' צזה אחר זה: **שמעים מיניה דר' אבא סרס**. כלומר צהנך תרתי פלוגתא דרבי ורשב"ג צביטולו מבטול ויכול לצטל זה שלא צפני זה שמעית מיניה דרבי אבא דקצע הלכתא צתרווייהו חדא כרבי וחדא כרנן שמעון [צ"ג]: **מעשה ועשה רבי**. בכתובות צפרק אלמנה ניזונית^ב: **כדנרי חכמים**. שהיו אומרים שום הדיינים שפיחתו שמות או הותירו שמות מכרן צטל: **והחזיר רבי אס המעשה**. אלמא הדר ציה וקס צשיטתיה דרנן שמעון [צ"ג] ליפות כח צית דין אלמא צהא הלכה כרנן שמעון [צ"ג]: **ואשקליה גיטא על כרחיה**. השיאו צעל כרחיה לגרש את אשתו כגון צהנך דאמרין צהו (כתובות ע.) יוציא ויתן כתובה: **ואמר לכו**. רבי יאשיה לסהדי: **זילו איטמורו**. לאחר שצפאווהו עד שיאמר רוצה אני הסתירו עצמכם כדי שלא יצטל אחכם מן העדות: ואי ס"ד. צקמייתא הלכתא כרבי שאס ציטלו צפני שנים אחרים מבטול כי מיטמרי הני מאי הוי: ליצדרו איצדורי. שלא ימנאס ציחד ואינו יכול לצטל זה שלא צפני זה:

השולח פרק רביעי גימין

לא צטלה כולה. הלכך לא חש רנן גמליאל להוסיב צ"ד ולימנות על כך שאין צוו מפני תיקון העולם דאי אולי הנך דלא צטיל קמיייהו וכתבי ויהיז לה ואזלא ומינסבא שפיר קא מינסבא: **צטלה כולה**. ואפי' נשתיירו שנים שעדותן עדות וזה לא צטל צפניהם צטלו אף הן: **והנך לא ידעי**. דצטל ואולי

וכתבי ויהיזי לה ומינסבא צגט פסול: ואי צעית אימא לא צטלה כולה. ואין כאן גזירה אלא טעמא דרשב"ג לא משום תקנה הוא אלא קסבר אין ציטולו ציטול עד שיצטל צפני כולן והאי אינו יכול דקאמר לאו איסורא הוא משום עובר על תקנה אלא הכי קאמר אין צו כח לצטל אלא צפני כולן: **למישלפא**. לחללה ולהסירה: **כולס**. חתומו דקי"ל (סו:) דאינו גט עד שיחתמו כולן: **מהו**. מי אסר רנן שמעון [צ"ג] שלא יצטל את אחד או את שנים שלא צפני חצריהם: **טעמא דרשב"ג**. היכא דלא אמר כולס: **משום דקסבר צטלה כולה**. וחייש דלמא אולי הני דלא ידעי צביטולא ויהיזי לה והכא ליכא למיחש להבי דמידע ידעי דכולן צריכין לחתום וכל כמה דלא חתמיו כוליהו לא ידעי לה: או דלמא **שום דקסבר כו'**. והלכך לאו צטל הוא לגמרי וחתמיו

ציה אפי' הני דצטיל קמיייהו עס חצריהם ויהיזי לה: **יכול לצטל**. והוי ציטול ואין זה כשר להיות עוד עד צדבר עד שיהיו: אינו **יכול לצטל**. והלה עצמו כשר לחתום: **והא שנים**. דכולס צריכין לחתום וליכא למיחש דלמא אזיל חד וחתים צלא חצריה וקאמר אינו יכול לצטל אלמא רנן שמעון לאו איסורא קאמר אלא אינו ציטול קאמר: **אמר רב אשי אי**. הני שנים עדי כתיבה וחתמיה הם: **פגי נמי**. דמודה רנן שמעון [צ"ג] דיכול לצטל וציטולו ציטול דטעמא משום גזירה הוא והכא ליכא למיגור מידי: **צעדי הולכא**. דהאי תנו דקאמר הכא לשנים הגט ניתן להם להיות שלוחים ולמוסרו לה דהכא כי קאמר לחד אזיל אידך דלא ידע ומסר לה לפי שאין זה עדות שיהו שניהם צריכין להיות שס אלא שליחות ולא ידע דצטלה שליחותא דשליחות שבטלה מקצתה צטלה כולה דכי היכי דצטליה להאי צטליה לאאי: **סי"ג מסכתבא**. דצעדי הולכה קאמר וטעמא משום חששא דלמא אזל האי דלא ידע ויהיז לה: **אמר לזה צפני עצמו כו'**. אי מתחלה כשעשאן שלוחים לא אמר לשניהם יחד אלא לאחד מהן וחזר ואמר לחצירו הנה מסרתי גט לפלוני לתמו לאשתי ואס תרצה גס אתה הוי שליח לגרשה: **יכול לצטל** ובצטל זה מתורת השליחות שאס גרשה זה אינה מגורשת אצל השמי יכול לגרש דכיון דמתחלה לא צבת אחת הוי אין כאן לומר שליחות

זה עדות שיצטרכו לראות או לשמוע העדות תחילה כאחד: **אלא אי אמרם עדי חסימה**. הא עדות גמורה צעינן ומי מצטרפי כי אמר לזה צפני עצמו ולזה צפני עצמו: **עד שיראו שניהם כאחד**. את העדות: **כר' יוסע** בן קרחה. דפליג עלה צפרק שני דכתובות (דף כו:) ובסנהדרין (דף ל.)^א ואמר אפי' צזה אחר זה: **שמעים מיניה דר' אבא סרס**. כלומר צהנך תרתי פלוגתא דרבי ורשב"ג צביטולו מבטול ויכול לצטל זה שלא צפני זה שמעית מיניה דרבי אבא דקצע הלכתא צתרווייהו חדא כרבי וחדא כרנן שמעון [צ"ג]: **מעשה ועשה רבי**. בכתובות צפרק אלמנה ניזונית^ב: **כדנרי חכמים**. שהיו אומרים שום הדיינים שפיחתו שמות או הותירו שמות מכרן צטל: **והחזיר רבי אס המעשה**. אלמא הדר ציה וקס צשיטתיה דרנן שמעון [צ"ג] ליפות כח צית דין אלמא צהא הלכה כרנן שמעון [צ"ג]: **ואשקליה גיטא על כרחיה**. השיאו צעל כרחיה לגרש את אשתו כגון צהנך דאמרין צהו (כתובות ע.) יוציא ויתן כתובה: **ואמר לכו**. רבי יאשיה לסהדי: **זילו איטמורו**. לאחר שצפאווהו עד שיאמר רוצה אני הסתירו עצמכם כדי שלא יצטל אחכם מן העדות: ואי ס"ד. צקמייתא הלכתא כרבי שאס ציטלו צפני שנים אחרים מבטול כי מיטמרי הני מאי הוי: ליצדרו איצדורי. שלא ימנאס ציחד ואינו יכול לצטל זה שלא צפני זה:

יתומין

מסורת הש"ס

^(א) [מוספתא פ"ג], ג, שם,
^(א) [כתובות ט: צ"ב לב, קסא: סנהדרין ג. מוספתא דסנהדרין פ"ה],
^(ד) כתובות ק, ט [ובצ"ב, ל],
^(ו) [דף קז, א].

הגהות הב"ח

^(א) גבי' אמר להו זילו אטמורו:
^(ב) תוס' ד"ה וחזר וכו' כדפי' לעיל.
ר"צ בדף ג"צ בסוף ד"ה ורב נחמן:

מוסף רש"י

עד שיראו שניהם כאחד. את העדות, לאפוקי אחד אומר צפני הלוויה ואחד אומר צפני הודה לו עליו (כתובות ב.). וחזר רבי ועשה כרבן שמעון בן גמליאל. דנראה צעניו טעם הגון מה ששנינו צמשנתו א"כ מה כח צ"ד יפה (כתובות ק.).

מוסף תוספות

^א. ומכוזר הדבר לעשות כן. מוס' הלא"ש.